

民间文学艺术作品记录者获得报酬权研究*

梅术文¹ 龚旂¹

(1. 南京理工大学知识产权学院)

摘要: 民间文学艺术作品记录者在文化传承与创新中扮演枢纽角色,但其智力劳动成果在现行著作权体系中面临保护困境,导致其合理劳务报酬难以保障。现实中,记录者获得报酬权存在较为强烈的实践需求,其正当性体现为市场、政策和价值的激励机制之中。通过搜集、记录行为将活态的民间文艺转化为稳定载体,蕴含实质性的智力投入与劳动价值,是后续开发、传播与产业转化的关键权源,合理的经济补偿不仅有助于市场机制下的持续创新,也契合文化政策诉求,并在“关民理论”视角下体现正义理念。记录成果不同于独创性的衍生作品,也并非蕴含在民间文艺作品中的集体独创成果,其合理边界应限定于记录行为本身形成的智力成果。因此,记录者获得报酬权类似于法定许可机制,仅仅就其记录成果享有获得合理经济补偿的权利。从具体制度实现上看,支付义务的触发应当以商业性使用并获得直接经济收益为前提,补偿标准的核算应遵循“劳动对价”与“有限激励”原则,同时借助权利限制规则保障公共利益,通过一定的程序机制高效、低成本地让记录者获得报酬。

关键词: 民间文学艺术作品; 记录者; 惠益分享机制; 获得报酬权

一、问题的提出

民间文学艺术作品(以下简称“民间文艺作品”)是指由特定的民族、族群或者社群内不特定成员集体创作和世代传承,并体现其传统观念和文化价值的文学艺术的表达。作为中华优秀传统文化的重要组成部分,我国的民间文艺作品体现出中华文化的鲜明标识和独特基因。民间文艺作品的生命力不仅表现在原生形态的存续,更在于实现活态传承与创新性发展。“两创”^①战略重塑文化再生产生态,《民间文学艺术作品著作权保护条例》已经连续4年被作为立法规划提上日程。同时,中共中央宣传部持续推动开展民间文艺版权保护与促进试点工作^②。试点工作重点涵盖民间文艺作品及其衍生作品的登记、保存、同源创作风险防范,旨在赋能民间文艺资源的转化运用。其中,如何建立记录者的惠益分享机制,亦成为试点中

作者简介: 梅术文(1975-),湖北黄梅人,南京理工大学知识产权学院教授,博士生导师,法学博士,研究方向:知识产权;龚旂(2002-),江苏南通人,南京理工大学知识产权学院硕士研究生,研究方向:知识产权法。

基金项目: 国家社会科学基金重大项目“支持全面创新的知识产权制度体系构建研究”(23&ZD161)、江苏省研究生科研创新计划项目“数字化转型下民间文艺衍生作品的著作权制度创新研究”(KYCX25_0825)的阶段性研究成果。

① “两创”是指推动中华优秀传统文化“创造性转化、创新性发展”的战略方针。该理念由习近平总书记明确提出,已成为新时代指导文化建设工作的基本原则。它旨在通过现代化的表达形式和技术手段,激活传统文化的生命力,使其与当代文化相适应、与现代社会相协调。

② 国家版权局、中央宣传部:《国家版权局关于开展民间文艺版权保护与促进试点工作的通知》,国家版权局官网, https://www.ncac.gov.cn/xxfb/ztl/mjwybqbhycjsdgz/202211/t20221110_863351.html, 2026年4月17日访问。

的重大议题之一。搜集、记录民间文艺作品的人为记录者^①，通过记录和整理，形成某种可被固定的载体形式版本加以对外传播。一方面，记录者在搜集、记录或发表民间文学艺术作品时，应获得口述人、表演者或其他提供者的同意，按约定支付适当的劳务报酬，并应标明提供者身份及作品来源地。另一方面，记录者在记录过程中亦付出相应的劳动，使用记录者搜集、记录的劳动成果（以下简称记录成果），是否应当向记录者支付报酬，则存在不同的观点。反对者认为可以依据现行《著作权法》得到明确保护，并不需要借助额外的民间文艺保护条例^②。支持者认为，未来在民间文学艺术作品保护专门立法时，有必要设计民间文学艺术整理版本法定许可这一权利限制制度^③。也有推崇借鉴大陆法系邻接权（传播者权）的理念或构建“特别权利”（Sui Generis Right）制度^④，如同表演者、录音录像制作者因其在传播/固定文化表达中的实质性贡献而获得保护，特别是在后续商业性利用其记录成果时主张“利益分享权”。更有观点支持除了构建特别版权制度以外，还必须对其他知识产权制度进行调整、修改以满足多种保护需要，构建多层次的知识产权保护体系^⑤，这种设计旨在激励保存、同时避免不恰当地把其中公有领域的内容纳入作品的保护范围。在国际共识上，发达国家始终不遗余力地推广“不能用著作权法保护民间文学艺术表现形式”的国际论调，与发展中国家寻求的“特别保护”之间存在深刻分歧^⑥。但就目前国际谈判成就来看，针对民间文学艺术保护的专门制度保护正逐渐形成“守住‘注明出处+精神权利’这一底线”的立场^⑦，即一种类似于著作权制度的特殊权利保护体系^⑧，WIPO-IGC 发布的《保护传统文化表现形式：条款草案》即是该保护模式的直接体现，从而在传播中实现文化真实性与传承的“守正”底线。

从原生作品的留存维护到衍生作品的推广传播，往往需要对流传于特定群体或地域的文化表达进行系统性搜集与记录，将其转化为可被固定和广泛传播的载体形式。在这一文化再生产的链条中，记录者既可能来源于群体内部的传承人，也可能包括外来的采风者，他们通过专业的识别、采集与固定流程，致力于客观、真实地保存民间文艺作品的原貌。这一过程绝非简单的机械复制，而是蕴含着对动态、口头性表达的理解、选择、转译与技术化固定的实质性智力劳动。民间文艺的生命力存在于口耳相传、仪式展演与代际互动之中，正是记录者的这种劳动，将形态流变的民间文艺凝结为相对稳定的版本，不仅为文化遗产的保存奠定基础，更成为后续衍生创作、IP 开发与多元传播不可或缺的内容源泉^⑨。然而，记录者因其

① 参见 2014 年《民间文学艺术著作权保护条例（征求意见稿）》第 12 条。

② 施爱东：《反对民间文学艺术作品著作权保护的理据》，载《民俗研究》2024 年第 3 期，第 51 页。

③ 陶乾：《民间文学艺术作品的分层保护——民间文学艺术专门立法的实现路径》，载《知识产权》2023 年第 8 期，第 86 页。

④ 参见陈昭华：《民俗智慧创作保护之研究》，载《辅仁法学》总第 22 期（2001 年），第 281 页。

⑤ 胡开忠：《传统文化表现形式知识产权国际条约制定的困境与出路》，载《交大法学》2026 年第 2 期，第 138 页。

⑥ Silke von Lewinski, “Traditional Knowledge, Intellectual Property, and Indigenous Culture”, *Cardozo Journal of International and Comparative Law*, 11, 2003, p. 747.

⑦ 管育鹰：《民间文艺保护国际共识前瞻：基于 GRATK 条约的考察》，载《中国版权》2025 年第 1 期，第 17 页。

⑧ 易玲：《民间文学艺术表达专有权的构建》，载《法律科学(西北政法大学学报)》2024 年第 6 期，第 29 页。

⑨ 段威、回亚茹：《从民间文艺到民间文艺衍生作品：〈著作权法〉第六条的司法考察与规范进路》，载《学术探索》2023 年第 8 期，第 46 页。

成果通常难以达到著作权法所要求的独创性要件，无法自动享有完整的著作权，导致其投入的智力劳动与应得的劳务报酬在现行制度下缺乏清晰、稳定的保障路径。因此，从法理层面论证并构建记录者获得合理经济补偿的权利，对于激励文化保存、平衡相关主体利益具有至关重要的意义。

在回应记录者创造性贡献的法益诉求时，现有的著作权制度未能精准锚定记录者在文化保存与传播中独特的“文化转译”地位，主要存在以下三大核心症结：第一，记录者获得报酬权的实践需求常常被忽视，而其激励逻辑并未被清晰展示。实践中，记录者对于其记录成果的权益诉求较为强烈，但是基于其劳动投入而应获得的经济回报缺乏明确的权利主张依据，其表明身份、获得认可的精神利益亦无从保障。第二，记录者获得报酬权涵摄的对象不明确。记录者在搜集、记录过程中对民间文艺作品的理解、选择、技术化固定等实质性劳动，常因其成果未达到著作权法所要求的独创性而被误判或忽视，导致其记录成果的法律性质与权益边界模糊。第三，记录者获得报酬权的实现路径与程序缺失。现有探索聚焦于记录者与口述人、表演者或其他提供者的法律关系，强调记录者的义务而非权利义务的一致性，导致记录者难以在原生作品传播、衍生作品开发等后续利用环节中，就其先前的记录劳动获得稳定、合理的经济补偿。聚焦民间文艺作品记录者的获得报酬权，从实践需求、激励逻辑、对象范围和实现路径等方面进行探索，以期为民间文艺作品著作权立法中的记录者保护问题提供镜鉴。

二、记录者获得报酬权的实践需求与激励逻辑

有别于著作权意义上的演绎创作主体，记录者因智力劳动而享有的获得报酬权是基于民间文艺的价值传承而所应有的经济权利^①。该种权利并非著作权，并不遵循授权许可的原则，而是在出现使用行为后通过一定途径向记录者支付报酬的制度设计。民间文艺的利用涉及源生集体、提供者（口述人、表演者或其他提供者）、记录者、衍生创作者和社会公众等多元主体，承认记录者的获得报酬权，亦间接为民间文艺记录活动中更前端的贡献者（如口述人、表演者）提供利益保障的通道。记录者的劳动价值，部分正来源于对这些活态文化表达的忠实捕捉与转译。实践中存在对记录活动及附着其中的创造性劳动予以补偿和保护的需求，这不仅可创造初始的经济价值源泉，也是对其进行文化保存的必要激励和对其劳动价值的正当回馈。

1. 记录者获得报酬权的实践需求

在推进民间文艺版权保护和促进试点工作时，一个颇为有趣的现象是，来自源生群体的民间文艺作品著作权人主张惠益分享的情况并不多见，相反，民间文艺作品记录者却有着更强烈的精神和物质利益主张。以笔者在扬州民间文艺的试点调研中接触到的“扬州绢人”为例，其制作工艺涉及雕塑头模、糊头画头、发式、制手、制作服装、彩画等十几道工序^②。此外，记录者需百读诗书、寻访古迹，以贴近历史进行提炼复原。高昂的制作成本与无法量

① 陶乾：《民间文学艺术作品的分层保护——民间文学艺术专门立法的实现路径》，载《知识产权》2023年第8期，第88页。

② 梅术文：《扬州民间文艺版权试点的经验与启示》，载《中国社会科学报》，2024年7月2日。
https://cssn.cn/skgz/bwyc/202407/t20240702_5762142.shtml，2026年4月29日访问。

化的隐形投入是“扬州绢人”等为代表的民间文艺传承与发扬的阻碍之一，通过赋予记录者从后续成果利用中分享收益的权利，并给予酬劳，有利于填补工艺复原中的工序成本与田野调查及建档过程中的各类投入。

事实上，我国司法实践亦呈现出对记录者经济利益的认可趋势。如在“颜成才与吴世林等著作权权属、侵权纠纷案”^①中，法院虽对著作权认定持审慎态度，却实质上支持了记录者应获得利益回报的合理性。再以备受关注的“黄自修诉南宁市艺术剧院著作权侵权纠纷案”为例，二审法院在明确认定被告舞剧未侵犯黄自修文字作品著作权的同时，基于“南宁市艺术剧院的舞剧《妈勒访天边》从黄自修的作品《妈勒带子访太阳》中间接受益”的事实，最终依据公平原则判令被告补偿黄自修3万元^②。黄自修的核心贡献在于较早地“收集、整理了该民间文学故事并形成文字”，为后续创作提供关键线索，其角色更贴近于“记录整理者”。法院做出的经济补偿判决，实质上是对记录者保存劳动所创造价值的认可与回馈，而非对其“作者”著作权的侵权赔偿。换言之，即使记录者的成果未被认定为具有独创性的作品，其为此付出的、对文化传承具有实质性贡献的劳动，仍应获得公平的经济补偿。司法机关意识到，记录者在记录、保存、传承、发扬传统文化方面具有重要作用，上述判决也为在法律上确立记录者独立的“获得报酬权”提供实践基础。将记录成果按照特定法益而非衍生作品进行保护，有助于促进民间文艺的传承、创作与传播，避免文化断层。从反向推理角度看，如果能够规定记录者的获得报酬权，也有助于避免法官在类似案件中过多纠结于记录者是否成为演绎作者身份的问题，有助于类似案件中实现“同案同判”，进而统一裁判标准。

借助比较制度经验，记录者获得报酬权的设立在平衡公私利益上具有制度优势。在国际层面，已有立法实践认可对未公开文化遗产整理投入予以经济回报的合理性。德国著作权法第71条对处于公共领域、未经出版亦未曾公开再现的作品或者文本，赋予首版整理者、首次公开再现者的排他性权利。^③WIPO-IGC条款草案第5条对于惠益分享原则做出重申，强调受益人有权因其使用而产生的惠益中收取公平公正份额。根据公平竞争原则，记录者的采集与整理劳动应受尊重，通过设立记录者的获得报酬权，引入市场激励机制，则在肯定记录者贡献的同时限定权利期限、设置合理使用例外、实行集体管理定价等约束机制，防止其对文化资源的垄断，能够更有效地鼓励社会力量对散佚、口头流传的民间文艺进行抢救、固定与传播，以便公众持久学习、稳定获取。

2. 记录者获得报酬权的激励逻辑

为记录劳动成果创设获得报酬权，并非简单的利益再分配，背后体现了激励机制的作用机理。按照政策选择理论进行审视^④，其激励逻辑具体体现在市场激励、政策激励与价值激励等三重维度。

首先，记录劳动成果获得报酬权具有从市场机制激励记录保存的正向功能。系统的记录劳动行为具有显著的正外部性和公共物品属性，天然面临市场失灵的困境，从内容的采集、

① 参见广西壮族自治区高级人民法院（2017）桂民终553号民事判决书。

② 参见广西壮族自治区高级人民法院（2008）桂民三终字第15号民事判决书。

③ See Section 17(ii) of the Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries.

④ 梅术文：《实用艺术品可版权性的政策选择机制》，载《甘肃政法大学学报》2026年第2期，第46页。

转换、标引、到记录成果的搭建与维护，均凝结记录者的实质性劳动与资本投入。若无排他性权利或分享机制的保护，后续使用者可以近乎零成本地复制和使用这些成果，导致记录者无法通过市场机制回收前期投入，无异于默许衍生开发者对文化源头的系统性“搭便车”^①。市场供给动力不足，进而使得文化资源工作高度依赖公共资助，难以形成可持续的产业生态。获得报酬权的核心功能在于将上述正外部性内部化，为市场失灵提供制度性矫正。通过法律确认记录者对其经系统采集、整理形成的版本享有获取收益的权利，其成果便得以从模糊的“公共素材”转化为明晰的“权利客体”。这为记录成果进入作品市场奠定基础，使其可通过订阅授权、分级许可、收益分成等商业模式实现价值转化，从而清晰地建立起“投入、回报、再投入”的市场化激励循环。一个良性市场循环的构建，能够有效引导社会资本与技术向传统文化领域集聚。清晰的权利安排与稳定的收益预期，不仅能鼓励更多专业机构投身于高成本的文化抢救与固定工作，更能推动出版、文创、教育等下游产业与文化遗产保存环节形成紧密的价值联结，逐步构建从采集、加工到授权传播与衍生开发的完整产业链，实现文化资源的可持续供给与产业转化。

其次，记录者获得报酬权的设立，不只是出于纯粹的经济学逻辑考量，同时也符合国家的文化政策激励需求。一方面，记录者的获得报酬权可以有效弥补单纯依赖公共资助的局限。当前，部分发展中国家对使用保护期届满后的作品征收文化税，虽然也能用于资助民间文学艺术的保护和传播，但其本质上是一种再分配手段，缺乏对前端记录行为的直接激励。相比之下，获得报酬权通过法律赋权让记录者直接从市场获利，不仅减轻财政负担，更能借助赋权机制精准激励对散佚文献、口头传统等濒危文化资源进行抢救性记录，从而在“文化断层”前建立起最后防线。另一方面，获得报酬权通过“有限但有保障”的制度设计，能够在政策层面实现多元利益主体的平衡。同时，在制度构建中必须明确记录者与演绎者或创作者存在本质区别。记录行为的核心目的在于“守正”与“存续”，其劳动价值体现在对活态文化的忠实固定与媒介转译，而非进行个性化的艺术再创作。将记录者牵强地归类为演绎者或创作者，不仅模糊著作权法对“独创性”的基本要求，也可能不当扩张记录者的权利范围，侵蚀本应属于公有领域的文化素材或来源群体的核心权益。因此，在政策层面为其量身打造一套适配其劳动特性的“获得报酬权”机制，而非将其生硬地塞入既有的“作者”或“演绎者”框架，符合政策干预下的激励逻辑。

最后，记录者获得报酬权激励逻辑的第三重维度，根植于对记录成果劳动价值的正义回报与认可，以及民间文艺创作收益链条公平分配的需要。记录行为一旦成为专业化的智力劳动，便具备经济稀缺性，获得报酬权实质上是对其文化保存劳动的价值认可与必要回馈。支持多主体惠益共享的初始理论支撑来源于“关民共享”理论^②。该理论强调利益的创造者需与相关贡献者共享利益，并非直接赋予其对民间文艺母体的权利。从公平正义的角度看，无论搜寻远古手稿、绝版曲谱，还是采录濒临失传的口头传统，记录者都付出难以量化的艰辛与智慧。如果法律对这种实质性贡献视而不见，任其利益在衍生作品的巨大市场价值中被

① 彭学龙：《古籍点校科学版本的邻接权保护》，载《法商研究》2023年第4期，第193页。

② R. Edward Freeman, et al., *Stakeholder Theory: The State of the Art*, Cambridge: Cambridge University Press, 2010, pp. 3-18.

稀释乃至清零，不仅有违基本的“劳动与报酬相匹配”的公平原则，更可能导致记录者因缺乏道德认可而丧失积极性，最终使民间文艺在现代化进程中面临传承失序的风险。进言之，设立该权利有助于实现更高层面的文化正义。通过法律明确记录者的“守正”义务（来源标识、禁止歪曲篡改）与获得报酬的权利，实质上是在构建一套“权利与责任对等”的制度框架。这既维护文化源头的“公道”，防止记录者借机垄断文化资源或损害来源群体权益；也保障后续创新行为的“公平”，使其在利用记录成果时能够有法可依、有据可查，真正将文化传承、个体贡献与公共获取统一于可持续发展的制度轨道之中。此外，在民间文艺的记录链条中，口述人、表演者等提供者是文化源头的直接呈现者，其贡献亦应获得尊重与回报。构建记录者获得报酬权，也有助于建立覆盖源生集体、传承人、记录者、衍生创作者等多主体的、制度化的“惠益分享机制”或“收益反哺机制”^①。

三、记录者获得报酬权的客体范围

记录者获得报酬权的客体是因为记录行为而形成的智力成果。记录者获得报酬权并非源于对原生作品的替代或垄断，而是基于其为保存、传播该作品所付出的实质性劳动。然而，现行著作权制度的独创性标准，难以精细区分记录者对传统忠实再现的努力与增添的个性化表达，裁判实践亦陷入两难悖论^②。同时，国际层面围绕记录成果公有领域的争议与发展中国家对文化主权的主张，记录者权利范围始终处于模糊与泛化的状态。因此亟需清晰界定记录者获得报酬权的客体范围，以及厘清记录成果与民间文艺作品、民间文艺衍生作品的法律边界。

1. 记录成果与民间文艺作品集体独创性的隔离

记录成果在形态上涵盖文本、音像、数据库乃至基于特定载体的认证副本，其本质是原生文化在媒介中的映射与规范性转译。记录者从事的采风、整理、汇编等文艺性质工作，对于保护、存续和传播民间文艺作品具有不可或缺的意义。民间文艺是作品的“素材”，可供公众自由使用，但其边界实质应止步于对源生群体文化认同的损害^③。民间文艺作品的核心在于其“集体独创性”，即由特定民族或社群在长期历史中共同创作、代代相传、不断演进的智力成果。而记录成果的法律定位，恰恰应与此相隔离。基于此，记录者通常在收集、记录时应当客观、真实地尊重原貌，不能随意篡改^④。强调记录行为是对既有表达形式的捕获与呈现，意在保存而非替代，绝不覆盖或减损来源群体对民间文艺作品所享有的原生权利。

因此，记录成果被天然地赋予“守正”意蕴，从而使其在性质上区别于作为“作品”的民间文艺：（1）来源标识义务。对于有源生集体的民间文艺资源，记录者在对其进行记录整理时，应当以适当方式准确地标明作品名称及该作品来源的源生集体、地域、民族等信息，

① 刘鑫、杨昆：《我国民间文艺作品版权保护的现实逻辑与实施路向》，载《中国出版》2025年第16期，第55-60页。

② 这一困境在诸多案例中均有体现：在“安顺苗族蜡染案”中，法院为保护传统社区利益，在独创性认定上趋于保守；而在“《洪湖水，浪打浪》改编案”等涉及经典民歌演绎的纠纷中，为促进文化传播与再创作，裁判则更倾向于认可后续创新的价值。至于“乌苏里船歌案”，虽开创性地保护少数民族群体的集体权益，但其法理基础亦反映出有制度在应对群体性权利主张时的不足，这些案例共同揭示司法在“保护”与“创新”两极间进行平衡的现实难度。

③ 吴汉东：《知识产权精要——制度创新与知识创新》，北京：法律出版社，2017年，第474页。

④ 胡开忠：《中国特色民间文学艺术作品著作权保护理论的构建》，载《法学研究》2022年第2期，第143页。

尊重原生集体的文化。(2)禁止歪曲、篡改原始作品。依据保护作品完整权即作品之上的精神权利应得到保护,不得歪曲性使用,最终形成的记录成果应被定位为一种“非独创性智力成果”或“特殊客体”。(3)记录者的智力投入。例如,记录畲族二声部山歌“双音”需理解其无固定师徒模式的口传心授传统、特定的仪式语境并将其转译,涉及对音调、节奏、和声的理解与符号化选择判断和固定,力求准确传达其精髓^①。这种智力投入使记录成果超越简单复制,形成凝聚记录者为适应媒介所投入“智性”的独特客体,其特殊的法律属性既不同于单纯的机械复制,也区别于具有完整独创性的演绎作品^②。

正是这种“非复制、非创作”的中间状态,构成记录成果的根本特征。它不同于具有集体独创性的原生作品。民间文学艺术作品的价值在于其“活态传承性”,它并非凝固在某一时间点的静态产物,而是在群体内部的日常生活中不断被演绎、重构与创新。因此,法律对其保护的核心在于维护来源群体的文化主权与精神利益,防止其被歪曲、贬损,并保障其从后续利用中享受惠益。记录成果的价值则在于其“忠实固定性”,它将原本动态、流变、依赖于特定文化空间的口头或行为表达,转译为可被外部世界识别、检索与长期保存的稳定载体。这一“文化转译”过程,使原本封闭、狭窄的文化表达得以突破时空限制,进入更广阔的公共视野。其价值判断的标准是“忠实度”与“保存质量”,而非“艺术创新度”。因此,法律对其保护的核心在于认可记录者为文化“存档”所付出的实质性劳动与投资,并为其提供合理的激励回馈,以达到既尊重文化源头,又激励文化保存的目的,实现“源”与“流”的利益分享。

2. 记录成果创造性与衍生作品独创性的区分

民间文艺记录行为能否产生著作权法意义上的作品,需严格区分记录成果与具有独创性的衍生作品。记录的本质在于该过程中所允许的、为适应媒介而进行的“初步艺术性诠释”。与能够构成新作品、受著作权法保护的“再创作”之间存在临界点,从而确保记录者获得报酬权保护的对象不逾越其文化保存与初始传播的初衷。

首先,记录成果的创造性介于群体独创性和个体独创性之间。记录者的目标往往是尽可能客观地固定民间文艺的原有风貌,其劳动成果具有强烈的复原导向,更接近于文献整理或史料挖掘,而非著作权法所激励的“创作”^③。我国在界定作品的概念时的独创性要件存在认定分歧,部分学者认为源自民间文艺的衍生作品形成不同表达,可以认定为付出独创性的劳动,享有著作权。反对者则认为应当适用相对较高的标准,其区别在于应当满足一般公众根本无法识别^④。否则,记录者会轻易垄断民间文艺的著作权,损害公共利益与来源群体的公平利益。

其次,记录成果的创造性在于为衍生创作提供版本多样性,为实现从“源”到“流”的创造性转化提供基础条件。由于文化背景、艺术理解及技术应用方式等存有的差异,民间文艺的动态性、变异性必然导致同一“母体”可能衍生出多元记录版本。根据《关于审理著作

① 邱国珍、邓苗、孟令法:《畲族民间艺术研究》,北京:中国社会科学出版社,2017年,第54页。

② 施爱东:《民俗学立场的文化批评》,北京:中国社会科学出版社,2020年,第63页。

③ 管育鹰:《〈著作权法〉在调整民间文艺相关利益关系方面的缺漏》,载《北方法学》2010年第4期,第27-29页。

④ 林秀芹、曾斯平:《论民间文学艺术衍生作品独创性的认定——以赵梦林京剧脸谱系列案为例》,载《湖南社会科学》2013年第6期,第60-63页。

权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第15条规定，基于独立完成和创造性，原则上允许不同作者就同一题材独立创作的成果各自享有著作权。据此，不同记录者就同一民间文学艺术作品进行记录而形成的成果，应该各自享有获得报酬权。在王洛宾继承人诉中国音乐学院、金某霖等著作权侵权纠纷案中，法院认定根据不同的传唱版本的《玛依拉》分别记录整理。^①虽然限于现有法律规定，法院在案件审理时主要拘泥于创作者身份的认定。事实上，记录者与创作者相似，只要付出创造性劳动，使不同版本体现记录者独立的采集、编排与表达设计，即便源于同一母体，单个版本的智力成果属性亦不宜否定，记录者即可就特定版本的记录成果享有获得报酬权。

最后，界定记录成果与衍生作品边界的根本目的，在于实现公共领域留存与激励衍生创新的平衡。一方面，记录成果的有限创造性决定其不应获得完整的著作权保护，这是维护公共领域留存的前提。记录成果因其高度忠于其“母体”而导致的创造性空间有限，普遍未能达到著作权法所要求的独创性要求，因而不能适用“禁止复制”的排他性著作权保护。此制度安排的核心在于，防止记录者借对特定版本的“垄断”而变相独占本应属于公有领域的文化素材，从而维护公共领域的开放性，保障后续创作者对文化资源的基本获取自由。另一方面，当记录成果具有特殊的开创性或“定型化”价值时，赋予记录者有限的获得报酬权，是激励衍生创新的必要手段。对于一般的高度复原性记录成果，因其创造空间较小，应被视为公共资源，任何后续的独立记录或创作均不构成侵权，亦无需支付报酬。但是，如果在先记录者能够证明记录版本为首次记录，或者在记录者对已有的民间文艺作品进行“定型化表达”，即该版本已成为后续创作公认且不可或缺的参照蓝本，则使用者应该向在先记录者支付报酬。总言之，获得报酬权的边界必须严格限定，以确保不延伸至后续创作者基于公共素材进行的独立创新。

四、记录者获得报酬权的实现方式

记录者获得报酬权实现的核心在于通过市场与法定手段的结合，辅以确定原则和公共利益的考量，明确权利行使方式、实现程序和限制途径。任何权利的设计都需平衡各方利益，提供清晰、可行的制度路径，以防止权利滥用。此类权利类似于针对记录成果的法定许可机制，使用者利用记录成果时不需要征得记录者同意，但是应该向其支付报酬。记录者的创造性劳动所产生的经济价值，为其参与文化事业提供可持续的激励，同时通过制度约束避免因过度补偿而抬升社会创新成本，此种方式是实现源生群体、记录者与社会公众之间利益平衡的关键制度安排。

1. 补偿支付标准的确定与公共利益考量

记录者获得报酬权的实现，应坚持法定报酬原则，即在明确并强化记录者“获得报酬权”的同时，将记录者定位为利益汇集与初次分配的关键节点。法定补偿标准的确定，不仅需衡量记录者的劳动贡献，也需兼顾文化传播的公共利益，以确保“合理报酬”的认定公允且具有可操作性。具体而言，可从支付义务的触发前提、补偿标准的核算原则与具体考量因素，以及保障公益的平衡机制三个方面逐层展开，分别解决“何时付”、“付多少”以及“如何

^① 参见北京市朝阳区人民法院（2019）京0105号民事判决书。

防止滥付”的问题。

首先，支付义务的触发前提应当以商业性使用并获得直接经济收益为条件。支付义务的产生直接源于对记录者劳动成果的商业性利用，并获得直接经济收益。这要求厘清劳务报酬支付时区分使用性质，明确支付前提。具体而言，支付义务的产生以商业性使用并获得直接经济收益为限，非商业性或公益性目的使用记录成果则不产生支付报酬的义务。这确保文化资源的公共获取与学术自由，避免因泛化的付费要求阻碍基础性文化传播。当记录者通过系统性的搜集、整理，将活态的民间文艺转化为稳定载体后，便为该文化资源的后续传播与开发创造基础价值，后续使用者基于该记录成果获得直接经济收益时，即产生向记录者支付合理报酬的法定义务。此外，基于对文化源头价值的根本性尊重，确立来源群体优先获酬原则。在可能的收益分配中，应确保来源群体能因其文化资源的“源头”价值而获得优先或平行的利益回馈。记录者的报酬请求权不应损害来源群体依据“事先知情同意”与“公平惠益分享”原则所享有的权益。使用人应确保记录者的劳动能够得到及时、对价的回报，旨在对因特定劳动而显著增值或“激活”的客体，贡献者有权就其创造的价值增量参与分配。

其次，补偿标准的核算应遵循“劳动对价”与“有限激励”原则。其本质是覆盖记录者的合理成本并提供相匹配的合理利润，而非基于后续衍生作品的完整市场价值进行无限分成的“权利租金”，以此体现“有限激励”的核心，防止因过度补偿而抬升社会创新成本。具体核算应综合考量以下多维度因素，以实现公平合理的判断。第一，记录劳动的强度与专业性是衡量劳动贡献的直接依据。需评估田野调查的广度与深度、工艺复原的复杂程度、技术化固定的难度等实质性智力投入。第二，记录成果的文化价值与稀缺性是衡量劳动贡献的重要因素。例如，对濒危非遗、孤本古籍进行抢救性记录的成果，其文化保存价值更高。第三，使用行为的性质与收益规模是确定报酬数额的关键外部参照，必须严格区分公益性使用与商业性使用。在商业性使用中，报酬应参照该使用行为所产生的直接经济收益规模进行合理确定。可借鉴市场薪酬对比的思路，通过参照同类记录成果许可使用的市场费率，来确定“合理市场价”。

最后，为确保记录者获得报酬权不阻碍公共利益，需引入权利限制制度作为保障公益与报酬的平衡机制。这主要体现在以下两个方面：一方面，设定宽泛的合理使用情形。为个人学习、研究、批评、教学、图书馆存档等非商业性或公益性目的，设定未经许可、不支付报酬的合理使用情形。这确保文化资源的公共获取与学术自由，避免因泛化的付费要求阻碍基础性文化传播。另一方面，对于具有重大公共教育或科研价值的记录成果（如对濒危非遗的抢救性记录），可考虑引入法定许可制度^①。在保障记录者能够依照法定标准获得基础报酬的前提下，允许符合条件的公益机构广泛使用该成果。此举旨在克服个别谈判可能带来的高额交易成本与传播壁垒，确保重要文化资源能够服务于更广泛的社会公共利益。

2. 获得报酬权的程序保障

集体管理组织的介入是解决高交易成本的程序保障路径。记录者的获得报酬权并非创造新的垄断性私权，而是一种功能主义取向的权利设计。将其定位为法定报酬请求权，其实现

^① 黄玉烨、黄栋铭：《民间文学艺术衍生创作的“事前法定许可+事后惠益共享”机制研究》，载《出版发行研究》2026年第3期，第72页。

机制应类比法定许可及录音制品的二次获酬权，而非传统的授权许可，使用者对记录成果进行商业性利用并因此获得直接经济收益时，即负有支付法定报酬的义务，无需事先取得记录者的授权许可，这与著作权法中的“法定许可”制度及录音制作者的“二次获酬权”在法理上具有高度同源性。将记录者的权利从“禁止他人使用”的排他权转化为“获得合理报酬”的请求权，避免因设置新的垄断性私权而阻碍文化传播。因此，使用者每次使用记录成果都逐一与记录者谈判协商，在现实中成本高昂且不可行。为解决此“交易成本”困境，引入著作权集体管理组织，由其作为记录者的代表，统一行使报酬的收取与分配职能。记录者可将其获得报酬权委托给集体管理组织进行管理，商业平台、文创企业等使用者无需直接与每个记录者对接，而是直接与集体管理组织签订一揽子使用合同，并向其支付法定的使用费。集体管理组织在收取费用后，按照预先确定的标准或协议，将报酬一次性或定期分配给各记录者，这一机制将多边、分散的交易转化为集中、高效的单点对接，极大降低交易成本。

与此同时，为解决“如何高效、低成本地让记录者获得报酬”的问题，获得报酬权的配套程序保障路径包括以下方面：其一，尊重在先权利。记录行为涉及到来源群体的民间文艺作品著作权、表演人和传承人等提供者的精神利益，记录行为必须取得在先权利人的授权。获得报酬权仅针对记录者的劳动增值部分，绝不可延伸至民间文艺本身的著作权价值。基于提供者的保护规则，记录者在收集记录时应获得提供者的同意，按约定支付适当的劳务报酬。正因为记录者可以从使用者处获得报酬，也为其支付提供者报酬提供经济基础。其二，登记备案机制。未来可以考虑在建立民间文艺作品登记备案制度时，允许记录者参与登记的法律规则。记录成果登记并非权利创设程序，但可作为记录者主张获得报酬权的初步证据。通过备案系统对记录成果进行公示，既有利于降低后续使用者的查询成本，也有助于明确权利边界，防止重复主张。其三，为保障记录者获得报酬权从“纸面权利”转化为“口袋里的收入”，必须设计相应的争议解决与配套机制。针对报酬分配争议，应赋予记录者及使用者明确的救济路径。当记录者对集体管理组织制定的报酬标准、分配方案或具体支付金额持有异议，或者使用者对其应承担的支付义务存在争议时，双方均可向主管部门申请行政调解，或直接依法向人民法院提起诉讼。若使用者未依法向集体管理组织支付法定报酬，经集体管理组织或记录者催告后，在合理期限内仍未予以支付的，该行为即构成对记录者获得报酬权的法定侵害。在此情形下，记录者或集体管理组织可以通过调解、诉讼等方式要求使用者支付应付报酬，保障制度的可执行性与公平性。

五、结语

民间文艺记录者的获得报酬权设立，既为濒危文化形态提供存续的物质基础，更实质性架起原生文化基因与当代传播、产业转化的桥梁，是激活民间文艺生命力的关键环节。在鼓励民间文艺传承与文化传播的过程中，应在源生集体、记录者和衍生作品创作者之间合理分配利益，保护记录者在记录、适配、传播中的合法权益。

第一，明确规定记录者的精神利益。建议规定：“使用经记录的民间文艺作品时，应当在合理位置标注记录者信息，记录者明确放弃或因文化习俗不宜标注的除外。”此举不仅是对记录者劳动的认可，更是对文化转译过程的追溯，有助于公众理解民间文艺的流传脉络。

同时，在具体适用中应区分不同类型民间文艺的特殊性：对于非秘密性民间文艺，如广泛流传的民间歌谣，应强制标注记录者信息；对于涉及宗教信仰或秘密性的表达，可根据来源群体意愿简化标注，以平衡记录者精神利益与文化敏感性需求。

第二，确认记录者享有获得经济补偿的权利，并明确行权边界。建议规定：“使用经记录的民间文艺作品获得直接经济收益的，使用人应当向该记录成果的合法记录者支付合理经济补偿；补偿标准参照记录劳动的强度、记录成果的文化价值及使用收益综合确定。”基于记录成果的智力属性，民间文艺的天然多样性决定记录并非单纯复制，记录者在采录、整理等过程中的选择与转译，已构成具有劳动价值的智力成果，赋予其获得报酬权是对该劳动价值的正当回馈。补偿义务直接指向使用人，确保记录者的劳动得到及时回报。同时，需明确补偿的边界：补偿范围限于记录行为本身的智力投入，不得延伸至原生作品的核心权益，且使用人支付合理报酬后，即可合法使用该记录成果，无需另行取得授权。这既尊重来源群体的文化主权，也防止记录者不当挤占原生作品利益空间。

第三，构建补偿法定标准和程序保障机制，确保获得报酬权的有效实现。明确支付义务的产生以“商业性使用并获得直接经济收益”为前提。对于非商业性或公益性目的，适用合理使用规则，不产生支付报酬的义务。建议由国务院著作权行政管理部门指定的集体管理组织，统一负责记录者获得报酬权的收取与分配工作。使用者无需逐一与记录者谈判，而是直接向该组织支付法定报酬；在建立民间文艺作品登记备案制度时，允许记录成果参与登记，登记并非权利创设的前置条件，但可作为记录者申领报酬的初步证据。设置争议解决与救济途径，当记录者或使用者对报酬标准、分配方案等存在异议时，可向主管部门申请调解或依法提起诉讼。使用者未依法支付报酬，经催告后仍不支付的，构成对获得报酬权的侵害，记录者或集体管理组织可要求其支付应付报酬并承担相应的法律责任。

记录者获得报酬权是民间文艺作品惠益分享机制的重要组成部分，具体规则的明晰仍依赖于《民间文学艺术作品著作权保护条例》的出台与顶层设计。这不仅是对记录者智力劳动价值的法律确认，更是激励社会力量投身民间文艺保存、促进其创造性转化与创新性发展的必然要求。构建记录者获得报酬权制度时也必须对该利益分享模式保持一定的制度弹性，既确保提供者“获得报酬权”的实质实现，又避免因设计过度复杂的分享机制而可能带来的制度僵化与高额执行成本。此外，如何量化记录成果在衍生作品中的“贡献度”，以及如何设定公允、可操作的补偿金计算标准，仍需结合文化经济学模型与产业实践开展进一步实证研究。

Research on the Remuneration Right of Recorders of Works of Folklore

MEI Shuwen¹ GONG Yi¹

(1. School of Intellectual Property, Nanjing University of Science and Technology)

Abstract: Recorders of works of folklore play a pivotal role in cultural inheritance and in

novation. However, their intellectual achievements face protection difficulties under the current copyright system, which makes it difficult to secure reasonable compensation for their labor. There is a strong practical demand for the right to remuneration for recorders, and its legitimacy lies in the incentive mechanisms of the market, policy, and value. By collecting and documenting living folklore into stable carriers, recorders invest substantial intellectual input and labor value, which serve as a key source of rights for subsequent development, dissemination, and industrial transformation. Reasonable economic compensation facilitates sustainable innovation under market mechanisms, aligns with cultural policy objectives, and embodies the justice concept from the perspective of the "Concerned Communities" theory. The documented outcomes differ from original derivative works and are not equivalent to the collectively created outcomes embedded in works of folklore themselves. The reasonable boundary of such documentation lies in the intellectual achievements formed through the act of documentation. The remuneration right for recorders resembles a statutory licensing mechanism, whereby they are merely entitled to reasonable economic compensation for their documented outcomes. In terms of specific institutional implementation, the triggering condition for the payment obligation should be commercial use that generates direct economic benefits. The calculation of compensation should follow the principles of "labor consideration" and "limited incentives". Meanwhile, limitations on rights should be applied to safeguard the public interest, and procedural mechanisms should be designed to enable recorders to obtain remuneration efficiently and at low cost.

Keywords: folklore literary and artistic works; recorders; benefit-sharing; right to remuneration